

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2537 บริษัท เอ็กซ์ ไทย จำกัด
นาย สุรพล ลิขิตปัญญาววัฒน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/34, มาตรา 349

การแปลงหนี้ใหม่ต้องปรากฏว่าคู่กรณีมีเจตนาแปลงหนี้ใหม่ด้วย การที่จำเลยให้คำรับรองหรือรับสภาพหนี้เกินกว่าจะชำระหนี้ให้หนี้ นั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน จำเลยที่ 2 เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จำเลยที่ 3 เป็นต้นสังกัดของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ตั้งแต่ปี 2520 ถึงปี 2525 จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าประเภทยาปราบศัตรูพืชจากโจทก์ไปจำหน่ายให้สมาชิกของจำเลยที่ 2 หลายครั้ง และค้างชำระค่าสินค้าคำนวณถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2525 เป็นเงิน 2,013,741.50 บาท ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยกำหนดจะชำระหนี้ทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2526 ครั้นถึงกำหนดชำระหนี้จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้เพียง 112,202 บาท ยังค้างชำระ 1,901,139.50 บาท เมื่อโจทก์ทวงถาม จำเลยที่ 3 ได้ให้จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ แต่แล้วก็ไม่ชำระการที่จำเลยผิดนัดโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่สิ้นปี 2525 อันเป็นวันกำหนดชำระหนี้ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน เป็นดอกเบี้ย 499,049 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 2,400,188.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 1,901,139.50 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ก่อนจำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การ โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นายฮอว์สท์ แบร์นฮาร์ด อินเลเคนและนายโยฮันเนส ชมิทท์ ไม่ใช่กรรมการของโจทก์ หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีจึงไม่มีผลตามกฎหมาย จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าศูนย์สาริตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน สังกัด จำเลยที่ 3 การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการปฏิบัติราชการและกระทำในฐานะตัวแทนจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าศูนย์สาริตดังกล่าว นายคณิต ภาสะจิตติ หัวหน้าศูนย์คนเดิมได้เป็นหนี้ค่ายาปราบศัตรูพืชโจทก์อยู่ 574,340.50 บาท หลังจากจำเลยที่ 1 รับหน้าที่หัวหน้าศูนย์โจทก์ได้ให้สินเชื่อยาปราบศัตรูพืชและเครื่องพ่นยาแก่ศูนย์ตลอดมาเช่นเดียวกับที่เคยให้แก่หัวหน้าศูนย์คนเดิม จำเลยที่ 1 ได้นำยาปราบศัตรูพืชและเครื่องพ่นยาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่เกษตรกรตามโครงการที่ได้เสนออธิบดีกรมจำเลยที่ 3 ไปแล้ว การรับสินเชื่อจากโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการที่ได้รับแต่งตั้ง หนี้สินต่าง ๆ จำเลยที่ 1 ได้ชำระให้โจทก์หมดสิ้นแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่เคยทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 อย่างไรก็ตามจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัว และหนี้ตามฟ้องเกิดจากการซื้อขายมีอายุความ 2 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว และหากมีการรับสภาพหนี้ก็ขาดอายุความฟ้องร้องแล้วเช่นกัน อีกทั้งจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ 574,340.50 บาท ซึ่งหัวหน้าศูนย์คนเดิมทำไว้เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ปลอม และไม่ใช้หนังสือรับสภาพหนี้เพราะเป็นหนี้ที่ขาดอายุความแล้ว อนึ่ง โจทก์ได้ให้จำเลยชำระหนี้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่

ชำระหนี้โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2529 อันเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดเป็นต้นไป ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ไม่เคยติดต่อขอซื้อยาปราบศัตรูพืชหรือสินค้าจากโจทก์ ทั้งไม่เคยมอบให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จัดซื้อหรือติดต่อซื้อยาปราบศัตรูพืชจากโจทก์ จำเลยที่ 3 ไม่เคยมอบให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ทำเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 และหมายเลข 5 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายในกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบของคดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,707,189.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2529 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้น ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 1,707,189.50 บาทนับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2529 ไป จนกว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า เอกสารหมาย จ.35 และ จ.1 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือเอกสารหมาย จ.35 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 มีใจความสำคัญพอสรุปว่า ศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ได้สั่งซื้อเคมีภัณฑ์ปราบศัตรูพืช จากโจทก์

และเป็นหนี้โจทก์ 2,013,741.50 บาท ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะโครงการไม่ประสบความสำเร็จทางศูนย์สถิติและฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ได้เร่งรัดจากสมาชิกที่ซื้อไปจากศูนย์สถิติและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน คาดว่าสามารถชำระค่าสินค้าให้โจทก์ได้ภายในเดือน มิถุนายน 2526 และหนังสือเอกสารหมายเลข จ.1 ลงวันที่ 31 มกราคม 2528 มีข้อความสำคัญพอสรุปได้ว่าหนี้ตามเอกสารหมายเลข 35 นั้น ทางศูนย์สถิติและการฝึกอบรมไทย-เยอรมันได้ชำระให้โจทก์เพียง 112,202 บาท คงค้างอยู่อีก 1,901,139.50 บาท ขอผ่อนผันการชำระภายในเดือนมิถุนายน 2529 หนังสือ 2 ฉบับดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าเป็นหนี้อยู่จริง จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าหนี้ตามฟ้องโจทก์ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2524 ซึ่งจะครบกำหนดอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(1) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2526 แต่จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 35 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 จึงทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นยอมไม่นับเข้าในอายุความและให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 สืบไปอีก 2 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2528 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ย่อมทำให้อายุความสะดุดหยุดลงอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นยอมไม่นับเข้าในอายุความจึงต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2528 สืบไปอีก 2 ปี จะครบกำหนดอายุความ 2 ปี ในวันที่ 31 มกราคม 2530 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2529 จึงยังไม่ล่วงพ้นกำหนด 2 ปี คดีของโจทก์หาขาดอายุความไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้น่าฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อที่ว่าเอกสารหมายเลข จ.35 และ จ.1 ทำขึ้นในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 2 โจทก์มีส่วนรับรู้และเห็นชอบด้วยหรือไม่ และฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้นจำเลยที่ 1 มิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ แม้จำเลยที่ 1 ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและ

ศาลอุทธรณ์ทั้งไม่ใช้ข้อปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัวหรือไม่เพียงไร และจำเลยที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์หรือไม่นั้น ได้ความจากคำเบิกความของนายมนัส ลิมปพยอม ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 3 ตามคำถามว่า การที่หน่วยราชการจะซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอกนั้นจะต้องซื้อโดยวิธีประกวดราคาหรือสืบราคา แต่กรณีที่ศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ซื้อสินค้าจากโจทก์เป็นการติดต่อซื้อขายโดยตรง ไม่เคยเห็นมีหนังสือมอบหมายจากจำเลยที่ 3 ให้ทางศูนย์สาธิตและการอบรมไทย-เยอรมันติดต่อซื้อสินค้าจากโจทก์ และไม่มีหลักฐานที่ปรากฏว่าศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมันติดต่อกับโจทก์ในนามของจำเลยที่ 3 เพียงแต่มีข้อความระบุว่าติดต่อในนามศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ซึ่งเจือสมกับคำเบิกความของนายสมวงศ์ วงศ์วอนแสง พยานจำเลยที่ 3 ที่เบิกความว่า ในการสั่งซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมีต่าง ๆ ทางศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน จะต้องสั่งซื้อจากสหกรณ์การเกษตรซึ่งอยู่ที่นิคมสร้างตนเองพระพุทธรบาทจำเลยที่ 1 ไม่เคยขออนุมัติหรือได้รับอนุมัติให้ซื้อปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชและจำเลยที่ 3 ไม่เคยมอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ซื้อปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชจากโจทก์ อีกทั้งจำเลยที่ 1 เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 3 ยอมรับว่าตามระเบียบเอกสารหมายเลข 5 หัวหน้าศูนย์สาธิตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน ไม่มีหน้าที่สั่งซื้อสินค้าเชื่อให้แก่สมาชิก ปกติการจัดซื้อจะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย ในการซื้อเชื่อสินค้าจากโจทก์ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าประเภทปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชจากโจทก์โดยตรง โดยอ้างว่าซื้อสินค้าในนามของศูนย์ โดยไม่ได้รับมอบอำนาจหรือได้รับอนุมัติจากจำเลยที่ 3 จึงเป็นการกระทำโดย

ปราศจากอำนาจ ถือไม่ได้ว่าเป็นการซื้อแทนจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวจำเลยที่ 3 หากจำต้องร่วมรับผิดชอบด้วยแต่อย่างใดไม่ คดีมีข้อวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 3 ดังที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้ว ตามบิลและใบเสร็จรับเงินเอกสารหมายเลข จ.21 ถึง จ.30 คงปรากฏข้อความว่าขายให้แก่ศูนย์สาริตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน เท่านั้น ไม่มีข้อความอย่างใดที่แสดงว่าจำเลยที่ 3 ได้เชิดจำเลยที่ 1 ให้เป็นตัวแทนหรือรู้แล้วยอมให้ จำเลยที่ 1 เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 3 แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ไม่ได้สืบแสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 3 ได้ตกลงยินยอมหรือเห็นชอบกับจำเลยที่ 1 ในการสั่งซื้อสินค้ารายนี้โดยตรงหรือโดยปริยายแต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า นายประมุล จันทรจางค์ อดีตอธิบดีกรมจำเลยที่ 3 หลังจากทราบว่าศูนย์เป็นหนี้ค่ายาปราบศัตรูพืชก็ได้คัดค้านหรือปฏิเสธแต่กลับให้จำเลยที่ 1 มาทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ นั้นยอมแสดงอยู่ในตัวแล้วว่า จำเลยที่ 3 มิได้เป็นหนี้ จึงให้จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ เพราะถ้าจำเลยที่ 3 เป็นหนี้จริงจำเลยที่ 3 ก็คงจะทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ มิใช่ให้จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ มีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบในหนี้จำนวนเงิน 193,950 บาท ที่นายคณิต ภาสะฐิติ หัวหน้าศูนย์สาริตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน คนก่อนจำเลยที่ 1 ได้ก่อไว้ ตามที่จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับโจทก์หรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 เบิกความประกอบเอกสารหมายเลข จ.19 ว่าขณะที่นายคณิตพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สาริตและการฝึกอบรมไทย-เยอรมัน เป็นหนี้ค่าสินค้าโจทก์อยู่ 193,950 บาท ซึ่งนายคณิตเบิกความยอมรับเป็นหนี้อยู่ตามจำนวนนั้นจริง ดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.35 และ จ.1 นั้น ซึ่งรวมหนี้ของนายคณิตเข้าไปด้วย โดยจำเลยที่ 1 มิได้มีส่วนรับผิดชอบด้วย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์และที่โจทก์ฎีกาว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ นั้นศาลฎีกาเห็นว่า การแปลงหนี้ใหม่ต้องปรากฏว่าคู่กรณีมีเจตนาแปลงหนี้ใหม่ด้วย การที่จำเลยที่ 1 ให้

คำรับรองหรือรับสภาพหนี้เก่านั้นจะชำระหนี้ให้หนี้ นั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่
ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาในเรื่องดอกเบี้ยโดยโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2526 จนถึงวันฟ้อง ตามที่จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้
ไว้อีกตามเอกสารหมายเลข จ.1 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพ
หนี้ต่อโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ขอผ่อนชำระหนี้ไปภายในเดือนมิถุนายน
2529 โจทก์ได้มีหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.2 แจ้งให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 แสดงว่าโจทก์ยอมผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่
จำเลยที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าวจำเลยที่ 1
ไม่ชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2529 โจทก์จึงมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยนับแต่นั้นเป็นต้นไป ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามาสาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ